

BExams

DIRITTO PUBBLICO

Primo Parziale DPub 1.3

Parte I — Domande a risposta multipla

(1 punto ciascuna — una sola risposta corretta)

1) Ai sensi della relativa disciplina costituzionale, la mozione di sfiducia:

- A) deve essere discussa entro 3 giorni dalla sua presentazione
- B) deve essere sottoscritta complessivamente da almeno 1/10 dei componenti di entrambe le Camere
- C) deve essere motivata**
- D) deve essere votata a maggioranza qualificata di 2/3 delle Camere

2) Secondo la Costituzione italiana, la libertà di circolazione:

- A) non può mai essere limitata, trattandosi di una libertà riconosciuta anche dal diritto dell'Unione
- B) può essere limitata solo per motivi di sanità o di sicurezza**
- C) può essere limitata solo con legge costituzionale
- D) può essere limitata solo per ragioni politiche

3) Per l'elezione del Presidente della Repubblica, la maggioranza richiesta:

- A) è pari a 2/3 dell'assemblea nei primi tre scrutini, essendo sufficiente la maggioranza assoluta nei successivi**
- B) è sempre pari a 2/3 dell'assemblea
- C) è pari a 2/3 dell'assemblea nei primi due scrutini, essendo sufficiente la maggioranza assoluta nei successivi
- D) è sempre pari alla maggioranza assoluta

4) Con il termine di popolo, tra gli elementi costitutivi dello Stato, si intende:

- A) L'insieme dei soggetti che condividono lingua, tradizioni storiche, costumi, religione e origine etnica, anche se non risiedono o dimorano sul territorio dello Stato.
- B) L'insieme dei cittadini di uno Stato.**
- C) L'insieme di tutti i soggetti che risiedono o dimorano sul territorio dello Stato, purché abitualmente.
- D) L'insieme di cittadini, apolidi e stranieri presenti sul territorio dello Stato.

5) Nell'architettura costituzionale dell'Unione europea, la Commissione:

- A) È composta dai Capi di Stato o di governo degli Stati membri.
- B) È composta da due membri per ciascuno Stato membro.
- C) È composta da un membro per ciascuno Stato membro e, infatti, rappresenta gli interessi dei singoli Stati.
- D) È titolare del potere di iniziativa normativa.**

6) La questione di fiducia comporta, in caso di esito negativo della votazione:

- A) Lo scioglimento delle Camere
- B) Le dimissioni del Presidente del Consiglio dei ministri
- C) La convocazione straordinaria del Parlamento
- D) Le dimissioni del Governo**

7) Il principio di legalità si articola:

- A) In legalità formale e legalità regolamentare
- B) In legalità amministrativa e giudiziaria
- C) In legalità semplice e complessa
- D) In legalità formale e legalità procedimentale**

8) Il Governo può adottare un decreto-legge:

- A) Per integrare una legge già approvata
- B) Per evitare il voto contrario del Parlamento
- C) Per accelerare il processo legislativo ordinario
- D) Per fronteggiare casi straordinari di necessità e urgenza**

9) Sono fasi del procedimento amministrativo:

- A) La fase della iniziativa, della promulgazione e della pubblicazione del provvedimento
- B) La fase decisionale e del controllo
- C) La fase della proposta, della deliberazione e dell'archiviazione
- D) La fase della iniziativa, costitutiva e integrativa dell'efficacia**

Parte II — Domanda aperta (20 punti)

Il candidato/la candidata, premessi cenni sulla forma di governo presidenziale, si concentri sul concetto di “checks and balances”, fornendo alcuni esempi.